



Rechtsgeschichte

K. Die Historische Rechtsschule und ihre Wirkungen

- I. Entstehungsvoraussetzungen
- II. Römisches Recht und Pandektistik
- III. Die Germanistik
- IV. Späte Historische Rechtsschule und die Kodifikationen um 1900

Zeitstrahl: Die französische Revolution und Europa



Seit 1789

Französische Revolution

1789: Franz. Menschen- und Bürgerrechtserkl.
1791: Verfassung (mit der Bindung des Staats an Recht)
1792: Frankreich wird Republik



1793/94

Grande Terreur

Markante Ausweitung staatlicher Herrschaft unter dem Wohlfahrtsausschuss;
Verfolgung und Tötung von Menschen im Namen der Vernunft
Diskreditierung der Revolution



1799

Napoleonische Machtübernahme

Napoléon Bonaparte, erfolgreicher General, wird 1799 Erster Konsul

1804: Kaiserkrönung Napoleons



1799-1814

Dominanz des napoleonischen Frankreichs

Export von Individualfreiheit und Gleichheit bei gleichz. starker Staatsherrschaft

 1798: Ende der Alten Eidgenossenschaft



1815

Wiener Kongress

Neuordnung Europas und Errichtung einer Gleichgewichtsordnung;
Restauration monarchischer Herrschaft, soweit möglich

 Bundesvertrag zwischen den XXII Cantonen der Schweiz als Eidgenossenschaft und im Gegenzug: Anerkennung der eidg. Neutralität

I. Entstehungsvoraussetzungen

- Diskreditierung der aufklärerischen Vernunft durch
 - Schreckensregime in Frankreich
 - Napoleonische Eroberungen
- Kritik setzt bereits ein mit *Immanuel Kant* (1724-1804, *erinnere oben J.III.*)
 - Ursprünglich orientiert an der Aufklärung
 - Ablehnung rationalistischer Philosophie, arg.:
 - Vernunft ist stets an ihre eigenen Erkenntnisvoraussetzungen gebunden
 - Das „Ding an sich“ ist nicht erkennbar
 - Konzentration allen Rechts **nur** auf das Individuum (nicht abstrakte Glückseligkeit)
 - Kategorischer Imperativ als Vernunftgebot

II. Römisches Recht und Pandektistik (1)

- Begründung der Historischen Rechtsschule durch Friedrich Carl von Savigny (1779-1861)
- Thesen:
 - Recht ist nur erkennbar durch das Medium der Geschichte
 - Recht ist kein abstraktes Gebot der Vernunft, sondern Produkt der jeweiligen nationalen Kultur – *des Volksgeistes*
 - Der *Volksgeist* dabei keine quantitativ oder durch Abstimmung messbare tatsächliche Grösse,
 - vielmehr allein in eingehend historisch-systematischer Analyse, demnach allein durch gelehrte Juristen, d.h. durch Rechtsprofessoren erkennbar
 - Das – durch historische Analyse gereinigte – römische Recht *Referenz* für das durch die Wissenschaft neu zu bildende Recht der Gegenwart

II. Römisches Recht und Pandektistik (2)

- Programm einer *historischen Rechtswissenschaft* auf Grundlage der sog. *historisch-kritischen Methode*
 - Kodifikation als willkürliche Setzung neuen Rechts verfehlt, zuvor vielmehr historisch analysierende Aussonderung des wahren Rechts notwendig
 - Rechtsgeschichte folglich Instrument für wertende Unterscheidung zwischen historisch-zufälligen Rechtsbildungen und wertvoller römisch-rechtlicher Kontinuität
 - Philologische Kritik antiker Quellen und rechtsgeschichtliche Kenntnis damit Voraussetzung für systematische Ordnung und Erschliessung von modernem Recht mit Hilfe der tradierten Dogmen antiken römischen Rechts

III. Die Germanistik

- Karl Friedrich Eichhorn (1781-1854) formuliert Programm historischer Rechtserkenntnis für die *deutschrechtlichen Rechtsquellen*
 - Ebenso wie bei Savigny wird die Geschichte wird zum *Medium der Rechtsidee*
 - Konsequenz: Breite Erschließung sog. *deutschrechtlicher* Quellen (insb. aus dem Mittelalter)
- Inhaltlich
 - Zunehmende Kritik an der abstrakten Begriffsbildung der Pandektistik: *Juristenrecht* statt *Volksrecht*, so 1840 Georg Beseler (1809-1888)
 - Betonung der *Gemeinschaft* anstelle der Individualrechte
 - Vor der Kodifikation: 1889 Forderung nach einem *Tropfen sozialistischen Öls* für das entstehende BGB durch Otto von Gierke (1841-1921)

IV. Späte Historische Rechtsschule und die Kodifikationen um 1900

- Seit etwa 1850 innerhalb der Pandektistik zunehmende Distanz zur antiken Überlieferung
- Ideal dogmatisch-begrifflicher Neukonstruktion moderner Rechtsformen auf römischer Grundlage: «durch das römische Recht über das römische Recht hinaus» (Rudolf von Jhering, 1857) zur Gestaltung der industriellen Verkehrswirtschaft
- Steigende Sympathie für Kodifikation des Privatrechts: das Ob einer Neukodifikation auch unter Römischrechtlern nicht mehr strittig, nur das Wie und die Inhalte
- Deutschland: 1896 Annahme und 1900 Inkrafttreten des BGB
- Schweiz: 1887: OR, ab 1893: Vorbereitungen für ein ZGB durch Eugen Huber (1849-1923), 1907 Annahme und 1912 Inkrafttreten des ZGB als «vielleicht [die] reifste gesetzgeberische Frucht» der Pandektistik (*Franz Wieacker*).

Schematischer Überblick: Historische Rechtsschule und die Kodifikationen des Privatrechts

